

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2272/2533

พนักงานอัยการประจำศาลแขวงราชบุรี

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นายมณฑิเยร วุฒิจุล

โจทก์

นายพิรุณ ปรียาพร กับพวก

จำเลย

นายมณฑิเยร วุฒิจุล โจทก์ร่วม ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคแรก

ความว่า โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์ร่วมเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 มาตรา 4 จึงไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วม

โจทก์ร่วมเห็นว่า ศาลอุทธรณ์ไม่มีอำนาจนำเอกสารที่จำเลยที่ 1 ปลอมลายเซ็นผู้เสียหายมาพิจารณาพิพากษาให้เป็นคุณแก่จำเลยที่ 1 และศาลอุทธรณ์ก็หยิบยกขึ้นพิจารณาแล้ว จึงเป็นการพิจารณาที่ไม่มีกฎหมายใดให้ศาลอุทธรณ์มีอำนาจพิพากษาว่าเอกสารปลอมกลายเป็นเอกสารที่แท้จริง เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ร่วมไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์และจำเลยที่ 1 ได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 217 แผ่นที่ 2, อันดับ 218 แผ่นที่ 2)

ระหว่างพิจารณา นายมณฑิยวุฒิจุณ ผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์
ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดฐานประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้
รับอันตรายแก่กายและจิตใจ และรับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 300,390 และฐานขับรถโดยประมาทตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.
2522 มาตรา 43,157 ให้เรียงกระทงโดยลงโทษฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับ
อันตรายสาหัส บทหนักจำเลยที่ 1 ให้ปรับ 3,000 บาท จำเลยที่ 2 ปรับ 1,000 บาท
ฐานขับรถโดยประมาท จำเลยที่ 1 ปรับ 300 บาท จำเลยที่ 2 ปรับ 100 บาทรวม
จำเลยที่ 1 ให้ปรับ 3,300 บาท จำเลยที่ 2 ให้ปรับ 1,100 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นกรรมเดียว
เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 300 อันเป็นบทหนักที่สุด จำเลยที่ 1 ปรับ 3,000 บาท จำเลยที่ 2 ปรับ
1,000 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ210)

โจทก์ร่วมจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 212)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ร่วมฎีกาว่าศาลอุทธรณ์หยิบยกเอกสารที่จำเลยที่ 1 ทำ
ปลอมมาวินิจฉัยให้เป็นคุณแก่จำเลยที่ 1 นั้นเห็นว่า ศาลอุทธรณ์มิได้อาศัยเหตุเพียง
เอกสารซึ่งโจทก์ร่วมโต้แย้งอยู่ว่า เป็นเอกสารปลอมอย่างเดียวกันเป็นข้อวินิจฉัย แต่
ศาลอุทธรณ์อาศัยเหตุอย่างอื่นขึ้นเป็นข้อวินิจฉัยด้วย ดังนั้น ฎีกาของโจทก์ร่วมจึง
เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจการรับฟังพยานหลักฐานของศาลเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จ

จริงซึ่งห้ามคู่ความฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218
วรรคแรก ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วมชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ร่วมฎีกาว่าศาลอุทธรณ์หยิบยกเอกสารที่จำเลยที่ 1 ทำ
ปลอมมาวินิจฉัยให้เป็นคุณแก่จำเลยที่ 1 นั้นเห็นว่า ศาลอุทธรณ์มิได้อาศัยเหตุเพียง
เอกสารซึ่งโจทก์ร่วมโต้แย้งอยู่ว่า เป็นเอกสารปลอมอย่างเดียวขึ้นเป็นข้อวินิจฉัย แต่
ศาลอุทธรณ์อาศัยเหตุอย่างอื่นขึ้นเป็นข้อวินิจฉัยด้วย ดังนั้น ฎีกาของโจทก์ร่วมจึง
เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจการรับฟังพยานหลักฐานของศาลเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จ
จริงซึ่งห้ามคู่ความฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218
วรรคแรก ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วมชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มงคล เปาอินทร์-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>